



Après tant d'années de galère et de combat

Nokia condamné à payer les bonus à 100%... le récap !

Massy, Nozay, Palaiseau, Lannion le 16/06/2025

*Depuis 2015, de nombreux salariés contestent les méthodes de Nokia (ALU auparavant) en matière de calcul de bonus. Après un long parcours juridique, les conseils de Prud'hommes (CPH) de Boulogne-Billancourt et Longjumeau, les cours d'appel de Paris et Versailles et la cour de cassation ont rendu leur verdict il y a quelques jours : la victoire est totale pour les salariés : **Nokia devra payer les soldes de bonus, ce qui représente en moyenne 10KE par salarié !** Revenons sur cette victoire des salariés et évaluons ensemble les conséquences pour l'avenir. ❤️ A lire comme un roman ❤️*

Bonus 2015 : De quoi s'agit-il ?

A l'époque, le bonus était composé d'une part corporate à 40% et d'une part individuelle et BD à 60%. Le PDG M. Combes décida un matin que la part corporate serait nulle, bien que les financiers objectifs avaient été atteints. Alcatel traversait une très grave crise de liquidités et selon le PDG, les résultats (trop bons) ne reflétaient pas la réalité.

Or en 2015 comme en 2025 la loi est claire : **la direction ne peut pas dévoiler ou modifier les objectifs une fois l'année terminée.** Revenons sur les différentes séries qui ont rythmé cette épopée.

Le second point de conflit des séries bonus 2015 correspondait à l'égalité de traitement entre les salariés d'origines diverses au moment d'une fusion d'entreprises. La loi prévoit qu'il faut dans de tels cas appliquer les conditions identiques et les plus favorables pendant la période de négociation de la fusion des statuts. Pour les salariés positions I,II,IIIA le taux de bonus était de 12,5% côté Alcatel-Lucent International contre 5% côté Alcatel-Lucent France par exemple.

La CGT et les 40 pionniers

Fin 2014, dans le cadre du plan SHIFT lancé par M. Combes, une quarantaine d'éclaireurs contestant l'externalisation de leur service vers une boîte de service portent leur dossier devant le tribunal CPH de Boulogne-Billancourt dans une procédure de référé, avec les conseils, l'avocat et la participation de la CGT à la cause.

Le CPH ayant s'étant déclaré incompétent (besoin d'un « sachant »), par ordonnance du 9 janvier 2015, les salariés saisissaient la Cour d'appel de Versailles et ajoutaient à leurs demandes la condamnation d'Alcatel-Lucent à leur payer le solde de bonus de l'année 2014 (la partie corporate), la spoliation décidée par Combes étant tombée entre temps.

Concernant le paiement du bonus, la jurisprudence est constante et abondante et impose toujours à l'employeur le respect de son contrat. Logiquement, par arrêt du 12 janvier 2016, la Cour d'appel de Versailles faisait droit à cette demande en qualifiant l'oukase directorial de décision « potestative ». Quasi certaine de perdre, mais par pur principe, et afin d'épuiser et de décourager les salariés, Alcatel-Lucent se pourvoit en cassation. Tous les salariés suivent le pourvoi, et avec l'aide de la CGT payent un avocat spécialisé, agréé et obligatoire, pour les représenter auprès de la cour de cassation.

La Cour de cassation confirmait finalement la décision de la cour d'appel par arrêt du 12 juillet 2017, n°16-13445.

Cette décision importante, synonyme de succès quasi garanti, motive alors d'autres salariés à réclamer leur droit au contentieux juridique.

La première série de 2016

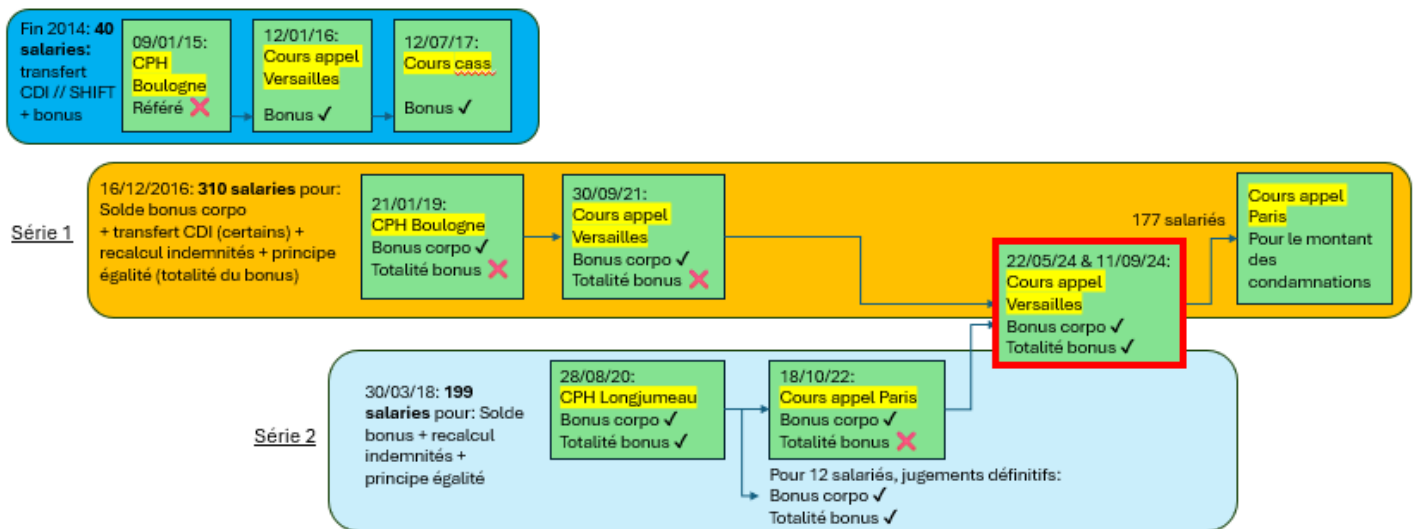
Ainsi, en décembre 2016, plus de 300 salariés, coordonnés par la CGT et la CFDT, saisissaient le CPH de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation d'Alcatel-Lucent à leur payer le solde du bonus 2014

(partie corporate) avec, pour certains d'entre eux, application du principe de l'égalité de traitement (sur la totalité du bonus).

Par décisions du 21 janvier 2019, le CPH de Boulogne-Billancourt faisait droit à la demande de solde de bonus de l'année 2014 (partie corporate) et de solde d'indemnités liées à la rupture. Il écartait en revanche l'application du principe d'égalité de traitement (sur la totalité du bonus) et déboutait les salariés concernés des demandes portant sur le transfert illégal de leur contrat de travail.

sur l'application du principe d'égalité de traitement (sur la totalité du bonus).

Cette excellente nouvelle fut cependant contredite suite à des appels d'Alcatel-Lucent. En effet par des décisions du 18 octobre 2022, la Cour d'appel de Paris confirmait les décisions du CPH de Longjumeau en ce qui concernait les rappels de bonus 2014 (partie corporate) et les demandes d'indemnités de rupture afférentes, mais elle les infirmait en ce qu'elles avaient fait application du principe d'égalité de traitement (sur la totalité du bonus).



Par des décisions du 30 septembre 2021, suite à des appels soit des salariés soit d'Alcatel-Lucent, la Cour d'appel de Versailles confirmait les décisions du CPH de Boulogne-Billancourt, sauf à régulariser certaines erreurs matérielles.

A ce stade les salariés mobilisés obtiennent une demi-victoire, qui sera ensuite totale grâce aux succès de la série 2 !

Deuxième série en 2018

En effet le 30 mars 2018, forts des premiers succès, une nouvelle vague de 199 salariés et anciens salariés saisissaient le CPH de Longjumeau (Alcatel-Lucent ayant déménagé son siège social) des quasi mêmes demandes que la série 1.

Par jugement de départage du 28 août 2020, le CPH de Longjumeau faisait droit aux demandes des salariés portant sur la partie corporate bien sûr, mais également

Les salariés contre-attaquent

Démontrant une exemplaire ténacité, les salariés des séries 1 et 2 ayant été déboutés de leur demandes concernant l'application du principe d'égalité de traitement (sur la totalité du bonus) formaient un pourvoi en cassation. Et c'est ainsi que par des arrêts des 22 mai et 11 septembre 2024, la Cour de cassation cassait les arrêts des Cours d'appel de Versailles et de Paris. Elle renvoyait les parties devant la Cour d'appel de Paris sur ce point.

Nokia a renoncé à saisir la Cour d'appel de renvoi suite aux arrêts de la Cour de cassation et a payé les sommes qu'elle devait à presque tous les salariés de la série 2.

Les salariés de la première série de 2016 ayant été déboutés par le CPH de Boulogne-Billancourt de cette demande saisissaient donc la Cour d'appel de renvoi.

Séries 3 et 4 BRM : on est pas fatigués !

Period	BRM result
2024	Nokia: 106%, MN 116%, NI 57%, CNS: 108%, TECH: 108%
2023	Nokia: 34%, MN 11%, NI 60%, CNS 65%, TECH 57%
2022	Nokia: 112%, MN 118%, NI 125%, CNS 102%, TECH 108%
2021	Nokia: 150%, MN 150%, CNS 125%, NI 145%, TECH 125%
2020	at 86%
2019	at 59%
2018	at 85%
2017	at 99%
2016	at 86%
2015	Nokia Group at 123% Nokia Networks at 110%
2014	STB at 134% STI at 123%
2013	at 128%

Pour rappel, le BRM est un coefficient multiplicateur annoncé en fin d'exercice, censé représenter la performance du groupe pour le calcul de la part variable. Ici encore, la méthode Nokia étant illégale, tout salarié qui réclame le recalcul de ses bonus 100% dans la limite des 3 années de prescription, aura gain de cause.

Côté BRM, les premières affaires ont été introduites avec le BRM 2016 qui sert au calcul du bonus versé en 2017.

Mais ça commence mal pour cette série : de manière assez inattendue, le CPH a malheureusement débouté l'ensemble des salariés de leurs demandes en 2021. Ce dernier a manifestement suivi l'argumentation des

Pour des questions de procédure (en dessous d'un certain montant, il n'y a pas possibilité de faire appel), 28 salariés n'ont pas pu faire appel et sont allés directement devant la Cour de cassation.

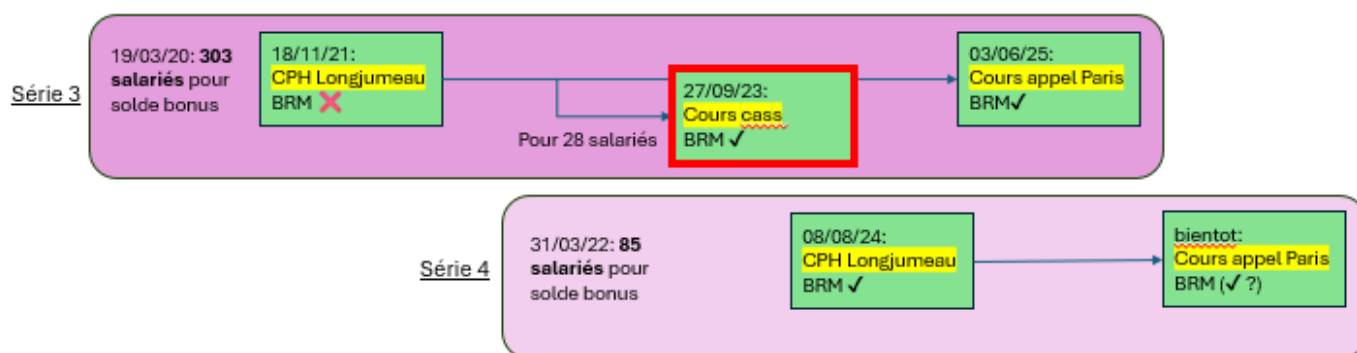
Le 27 septembre 2023, **La Cour de cassation, instance supérieure à la Cour d'appel, a cassé et annulé le jugement du CPH de Longjumeau au motif qu'il n'a pas respecté les règles de fixation de la partie variable du salaire.**

Cette décision de la Cour de cassation garantit dès lors le succès des prétentions devant la Cour d'appel de Paris. C'est cette décision de la cour d'appel de Paris qui vient d'être prononcée le 3 juin dernier, mettant un point final à cette épopée juridique.



Et maintenant ?

Tout d'abord les salariés vainqueurs, félicités de leur patience et de leur combativité, toucheront en moyenne près de 10KE/pers. Défendre ses droits est rentable, au-delà même du principe.



avocats d'Alcatel-Lucent, sans tenir compte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en cette matière.

Il convient donc de faire appel, devant la Cour d'appel de Paris, composée de juges professionnels, pour demander l'infirmer de ces jugements et qu'il soit fait droit à vos demandes.

De plus, attaquer son employeur peut choquer certains salariés, mais les conséquences sont nulles. Les salariés dans la cause étaient de toute sorte, y compris de très haut postes. Personne n'a été licencié, personne n'a subi de pression. Le cynisme de la grosse entreprise présente l'avantage de l'anonymat, nous sommes toutes et tous des lignes dans un tableau comptable.

La multinationale Nokia (Alcatel auparavant) n'est pas revancharde, l'entreprise délinquante Nokia a autre chose à faire et s'en fout de qui, seul l'intéresse combien. Nokia se sait dans l'illégalité et compte sur le fait que seule une minorité de salariés revendiquera ses droits, ce qui était le cas jusqu'à présent. A chaque nouvelle vague/série de salariés, ce pari cynique perd de sa pertinence.

A la rentrée, l'intersyndicale étudiera la proposition de Nokia. Si Nokia persiste à cacher les objectifs et à ne pas payer les soldes de bonus en cas de BRM < 100, alors il faudra le lui faire comprendre avec une cinquième vague massive qui les forcera à négocier. Le message est clair : On lâchera rien.

Des victoires comme celle-ci réclament des organisations syndicales tenaces et combatives et des syndiqués nombreux. **Rejoignez la CGT aujourd'hui !**

Tenez-vous informés sur le groupe WhatsApp dédié au contentieux BRM



Pour toute remontée, idée, proposition, adhésion, vous pouvez contacter par courriel :

Interne

Externe

Laurent Richard (Délégué Syndical local NPS)
Rhizlane Benali (Déléguée Syndicale locale NPS)
Amaury Heurtault (élu suppléant à la CSSCT locale NPS)
Jean-Noël Simon (Délégué Syndical local NPS)
Yacine El Mghazli (Délégué Syndical Central)
Jérôme Fouletier (Représentant Syndical Central)
Elodie Decerle (élue titulaire du CSE-E NPS)
Gaspard Fanzeu (élu titulaire du CSE-E NPS)
Sterenn Guerrier (Représentant Syndical NPS)

nps.cgt@nokia.com
cgt.nokia.nps@gmail.com
laurent.richard@nokia.com
rhizlane.benali@nokia.com
amaury.heurtault@nokia.com
jean-noel.simon@nokia.com
yacine.el_mghazli@nokia.com
jerome.fouletier@nokia.com
elodie.decerle@nokia.com
gaspard.fanzeu_nzeunou@nokia.com
sterenn.guerrier@nokia.com

Si vous souhaitez ne plus être destinataire - de façon personnalisée - des informations diffusées par la CGT Nokia, vous pouvez vous désabonner en répondant à cette adresse avec "stop info cgt" dans le titre